



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 138 del 13/11/2025

OGGETTO: STABILIZZAZIONI INCENTIVATE A TEMPO INDETERMINATO DEI L.S.U. IN UTILIZZO AL COMUNE DI AVELLA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 160/2019 E DAL D.P.C.M. DEL 21.03.2025. RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 126/2025. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **tedici**, del mese di **novembre**, alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICESINDACO	Presente		
BIANCARDI LUIGI	ASSESSORE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente		
CERBONE SANTINA	ASSESSORE	Presente		

Tot. **5** Tot. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli**.

Il **SINDACO Dott. Vincenzo Biancardi**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli previsti dall'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

Con VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Rettificare la precedente deliberazione di G.C. n. 126/2025, dando atto che le suddette assunzioni delle lavoratrici L.S.U. in utilizzo temporaneo al Comune di Avella ma di appartenenza all'Ente Comunità Montana "*Partenio - Vallo di Lauro*" e, nella specie, di numero cinque (n.5) di lavoratrici: Sigg.re A.M., F.D., A.V., A.S. e N.C., saranno finanziate interamente da contributi statali ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 e dal vigente D.P.C.M. del 21.03.2025, , entro il 31.12.2025 anziché con decorrenza dal 01.01.2026;
2. Demandare ai Responsabili dei Servizi comunali competenti, la gestione degli atti consequenziali, mediante specifico provvedimento;
3. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: STABILIZZAZIONI INCENTIVATE A TEMPO INDETERMINATO DEI L.S.U. IN UTILIZZO AL COMUNE DI AVELLA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 160/2019 E DAL D.P.C.M. DEL 21.03.2025. RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 126/2025. PROVVEDIMENTI.

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il T.U.E.L. - D.lgs. 18.08.2000 n. 267, e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 126/2025 avente ad oggetto: *“Stabilizzazioni incentivate a tempo indeterminato dei L.S.U. ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2025: proroga del termine previsto dall’art. 1, comma 495, della Legge n. 160/2019 relativo alle procedure di stabilizzazioni di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000”*;

Preso atto della nota pec acquisita al protocollo dell’Ente comunale al n. 11339/2025 e inviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali – Divisione II e di successiva nota pec acquisita al protocollo dell’Ente comunale al n. 12614/2025;

Ritenuto dover procedere ad una rettifica della suddetta deliberazione di G.C. n. 126/2025, per la parte in cui si prevede la stabilizzazione del personale L.S.U. in utilizzo al Comune di Avella in base alle risorse previste dalla vigente normativa di settore, entro il 31.12.2025 anziché con decorrenza dal 01.01.2026;

Richiamata la Legge n. 160/2019 recante oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

Richiamato il D.P.C.M. del 21.03.2025 recante oggetto: *“Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili”*, normativa vigente di riferimento per gli incentivi ai lavoratori L.S.U.;

Vista l’istanza formalizzata dal Comune di Avella recante protocollo n. 11263/2025, inviata a mezzo pec ai competenti Enti statali e regionali;

Dato altresì atto anche della disponibilità alla stabilizzazione manifestata dalle lavoratrici L.S.U. in utilizzo temporaneo al Comune di Avella ma di appartenenza all’Ente Comunità Montana *“Partenio - Vallo di Lauro”* e, nella specie, di numero cinque (n.5) di lavoratrici: Sigg.re A.M., F.D., A.V., A.S. e N.C.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Generali e Risorse Umane e dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nelle forme di legge;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Rettificare la precedente deliberazione di G.C. n. 126/2025, dando atto che le suddette assunzioni delle lavoratrici L.S.U. in utilizzo temporaneo al Comune di Avella ma di appartenenza all'Ente Comunità Montana "*Partenio - Vallo di Lauro*" e, nella specie, di numero cinque (n.5) di lavoratrici: Sigg.re A.M., F.D., A.V., A.S. e N.C., saranno finanziate interamente da contributi statali ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 160/2019 e dal vigente D.P.C.M. del 21.03.2025, , entro il 31.12.2025 anziché con decorrenza dal 01.01.2026;
2. Demandare ai Responsabili dei Servizi comunali competenti, la gestione degli atti consequenziali, mediante specifico provvedimento;
3. Dichiarare con separata votazione unanime, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 13/11/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi dell'art. 147 *bis* e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 13/11/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Dott. Nicola Montuori

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

SINDACO

f.to Dott. Vincenzo Biancardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio elettronico in data 14/11/2025, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

(pubblicazione registrata al n. 1130 dell'albo pretorio elettronico)

Estremi identificativi dell'atto:

Delibera di Giunta n. 138 del 13/11/2025;

Oggetto: STABILIZZAZIONI INCENTIVATE A TEMPO INDETERMINATO DEI L.S.U. IN UTILIZZO AL COMUNE DI AVELLA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 160/2019 E DAL D.P.C.M. DEL 21.03.2025. RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 126/2025. PROVVEDIMENTI.

Il Responsabile delle Pubblicazioni

f.to Chiara Guerriero

Avella (AV), 14/11/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/11/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 13/11/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV), 14/11/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

